OSTIENSE ASSICURAZIONI

Rappresentanza Generale per l'Italia

Ostiense Industrie — R.C. Prodotti

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Prodotti

Ediz. 03.2026

SCHEDA DI POLIZZA

Numero di polizza	RCP 8-4471-092
Contraente e Assicurato	Valdirosa Termotecnica S.p.A. Via dell'Artigianato 61, 25128 Brescia (BS) P.IVA e C.F. 03162450179
Attività dichiarata	Progettazione e fabbricazione di scambiatori di calore, valvole di espansione e gruppi di condensazione per impianti di refrigerazione industriale e commerciale
Intermediario	Cofano Broker S.r.l. — iscr. RUI B000482197 — Brescia
Decorrenza	ore 24.00 del 30 giugno 2027
Scadenza	ore 24.00 del 30 giugno 2028
Proroga	tacita, in mancanza di disdetta
Prodotti Assicurati	i Prodotti fabbricati e commercializzati dall'Assicurato nell'ambito dell'attività dichiarata
Data di messa in circolazione	1° luglio 2026
Massimale per Sinistro	€ 2.500.000,00
Massimale Aggregato per Periodo Assicurativo	€ 5.000.000,00
Franchigia per Sinistro	€ 5.000,00
Estensione territoriale	Unione europea, Regno Unito e Svizzera; esclusi Stati Uniti d'America e Canada
Premio annuo lordo	€ 38.400,00
Frazionamento	semestrale — rate scadenti il 1° luglio e il 1° gennaio
Parametro di regolazione	Fatturato dichiarato € 24.000.000,00

Le Estensioni di garanzia dell'Allegato "B" si intendono operanti solo se richiamate nella presente Scheda di Polizza. Non risultano richiamate.

Brescia, 24 giugno 2027

Il Contraente

_____

La Società

_____

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli 2, 8, 11, 13 e 14 delle condizioni che seguono.

Il Contraente

_____

INDICE

- DEFINIZIONI
- CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
- SEZIONE I — RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI
- CONDIZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI SEMPRE OPERANTI
- NORME COMUNI
- ALLEGATO "B" — ESTENSIONI DI GARANZIA VALIDE SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Polizza si intendono per:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danneggiamenti a Cose	alterazione fisica e/o chimica di Cose.
Fatturato	i «Ricavi delle vendite e delle prestazioni» come espressi nel conto economico redatto secondo l'art. 2425 del Codice Civile, conseguiti dall'Assicurato nel Periodo Assicurativo.
Franchigia	l'importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.
Massimale	la massima esposizione della Società per ogni Sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o Danneggiamenti a Cose di loro proprietà.
Massimale Aggregato	l'importo massimo che la Società è tenuta a pagare in un Periodo Assicurativo per tutte le garanzie della presente Polizza.
Messa in Circolazione	il Prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.
Periodo Assicurativo	il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate nella Scheda di Polizza, per il quale il Premio è dovuto.
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prodotto	ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
Risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Sinistro	la richiesta di Risarcimento.
Sinistro in Serie	una pluralità di Sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più Prodotti e in più Periodi Assicurativi.
Società	l'impresa assicuratrice.
Terzi	tutte le persone fisiche o giuridiche diverse dall'Assicurato e dai suoi legali rappresentanti.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 — DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 2 — PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati alla Società per il tramite dell'Intermediario cui la Polizza è assegnata. Le quietanze sono valide se rilasciate su modulo della Società.

Il Premio è comprensivo delle imposte di legge ed è indivisibile per il Periodo Assicurativo in corso.

Art. 3 — DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto del Risarcimento, ciascuna delle Parti può recedere dall'Assicurazione dando all'altra un preavviso di trenta giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4 — PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno due mesi prima della scadenza, l'Assicurazione è prorogata per un anno.

Art. 5 — FORO COMPETENTE

Per ogni controversia nascente dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente contratto è territorialmente competente il Foro del luogo di residenza o di sede del Contraente.

Art. 6 — ESCLUSIONE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI INTERNAZIONALI

La Società non è tenuta a garantire la copertura assicurativa né a pagare alcun Risarcimento qualora ciò esponesse la Società o altre società del Gruppo a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero da leggi o regolamenti dell'Unione europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America. La presente clausola prevale su ogni condizione contraria eventualmente contenuta nella Polizza.

SEZIONE I — RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

Art. 7 — OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati a Terzi da difetto dei Prodotti Assicurati, per morte, per lesioni personali e per Danneggiamenti a Cose diverse dai Prodotti Assicurati, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a Terzi dei Prodotti e/o la loro Messa in Circolazione.

Agli effetti della presente copertura sono considerati «difetto dei Prodotti Assicurati», a titolo esemplificativo e non limitativo: a) gli errori nella concezione e/o progettazione; b) gli errori e/o difetti di produzione, anche se eseguita da Terzi su incarico dell'Assicurato; c) gli errori nelle istruzioni scritte per l'uso e/o la manutenzione; d) i difetti di confezionamento e dei relativi imballaggi.

Art. 8 — INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA IN BASE ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il Periodo Assicurativo, purché relative a Prodotti Messi in Circolazione successivamente alla Data di messa in circolazione indicata nella Scheda di Polizza.

In caso di Sinistro in Serie, la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste, anche di quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

L'Assicurato dichiara che né lui né un suo legale rappresentante o dirigente sono a conoscenza di circostanze o di fatti già accaduti che possano determinare una richiesta di Risarcimento indennizzabile ai sensi della presente Polizza.

Art. 9 — VALIDITÀ TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per i Prodotti Messi in Circolazione nei territori indicati nella Scheda di Polizza e per danni ivi avvenuti.

Art. 10 — FRANCHIGIA

Il Risarcimento è corrisposto previa detrazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza.

Art. 11 — ESCLUSIONI

L'Assicurazione non comprende:

a) le spese di sostituzione e riparazione del Prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore, nonché i danni da mancata rispondenza dei Prodotti all'uso cui sono destinati e i danneggiamenti di tipo estetico;

b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di Prodotti;

c) i danni che i Prodotti Assicurati, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito, e in generale i danni a Cose dovuti alla rimozione e/o al rimpiazzo del Prodotto Assicurato dopo la sua installazione;

d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;

e) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che siano state preventivamente autorizzate dalla Società;

f) i danni conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, delle acque, dei terreni o delle colture;

g) i danni derivanti da Prodotti destinati specificamente al settore aeronautico e aerospaziale;

h) gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende o comunque a carattere sanzionatorio e non risarcitorio;

i) i danni derivanti da o conseguenti a guerra, invasione, ostilità, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e terrorismo.

CONDIZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI SEMPRE OPERANTI

Art. 12 — DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ESERCIZIO

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danno indennizzabile ai sensi dell'art. 7. La presente estensione è prestata nell'ambito del Massimale per Sinistro.

NORME COMUNI

Art. 13 — OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro.

L'Assicurato deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

L'inadempimento dell'obbligo di avviso nel termine sopra indicato comporta la decadenza dal diritto al Risarcimento.

Art. 14 — GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO — SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale quanto giudiziale, sia civile sia penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e, in ogni caso, non risponde di tali spese per la parte eccedente il Massimale stabilito nella Scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 15 — REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il Premio è convenuto in base al Fatturato ed è anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dalla Scheda di Polizza. Entro novanta giorni dalla fine di ogni Periodo Assicurativo l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società il Fatturato consuntivo.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione sono pagate nei trenta giorni successivi all'emissione della relativa appendice.

Art. 16 — ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art. 17 — ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 18 — RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non diversamente regolato valgono le norme di legge.

ALLEGATO "B" — ESTENSIONI DI GARANZIA VALIDE SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

B.1 Estensione alle spese di smontaggio e rimpiazzo dei Prodotti
B.2 Estensione al ritiro dei Prodotti
B.3 Danni al prodotto finito
B.4 Difetti di installazione, manutenzione e/o riparazione dei Prodotti
B.5 Danni patrimoniali puri non consecutivi
B.6 Esportazione diretta negli Stati Uniti d'America e in Canada